



서울동부지방법원

판 결

사 건 2016가단108848 가등기말소
원 고 A 주식회사
소송대리인 변호사 최한신
피 고 B
소송대리인 C
변 론 종 결 2017. 12. 1.
판 결 선 고 2018. 2. 9.

주 문

1. 피고는 D에게,
가. 별지 목록 기재 제1항 부동산에 관하여 춘천지방법원 강릉지원 1998. 4. 20. 접수 제14721호로 마친 소유권이전청구권가등기의,
나. 별지 목록 기재 제2항 부동산에 관하여 같은 법원 1999. 12. 2. 접수 제39893호로 마친 소유권이전청구권가등기의,
다. 별지 목록 기재 각 부동산에 관하여 같은 법원 2017. 2. 10. 접수 제4288호 마친 각 소유권이전등기의
각 말소등기절차를 이행하라.
2. D가 피고에게 별지 기재 2012. 9. 18.자 각서로 한 시효이익 포기행위를 취소한다.



3. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문 제1, 2항 및 사해행위 취소에 따른 원상회복으로 피고는 D에게 별지 목록 기재 제1항 부동산에 관하여 춘천지방법원 강릉지원 1998. 4. 20. 접수 제14721호로 마친 소유권이전청구권가등기와 별지 목록 기재 제2항 부동산에 관하여 같은 법원 1999. 12. 2. 접수 제39893호로 마친 소유권이전청구권가등기 및 별지 목록 기재 각 부동산에 관하여 같은 법원 2017. 2. 10. 접수 제4288호 마친 각 소유권이전등기의 각 말소등기절차를 이행하라(2017. 7. 25.자 청구취지 및 청구원인변경신청서에 별지가 빠져 있으나, 이는 이 판결에 첨부한 별지 목록 각 기재 부동산의 명백한 누락이고, 위 신청서 중 '변경된 청구취지'에 별지 목록 기재 제2항 부동산에 관하여 같은 법원 1998. 4. 20. 접수 제14721호로 마친 소유권이전청구권가등기의 말소등기절차 이행을 구하는 취지로 기재되어 있으나, 이는 별지 목록 기재 제2항 부동산에 관하여 같은 법원 1999. 12. 2. 접수 제39893호로 마친 소유권이전청구권가등기의 말소등기절차 이행을 구하는 취지의 명백한 오기로 보인다).

이 유

1. 기초 사실

가. 원고(변경 전 상호 'E 주식회사')는 1995. 7.경 F(주)(이하 '소외 회사'라 한다)과 사이에 소외 회사가 G(주)와 체결하는 차량할부구매 계약상의 지급채무를 보증하기 위하여 다음과 같은 내용의 보증보험계약(이하 '이 사건 보증보험계약'이라 한다)을 체결



하였고, D는 당시 소외 회사의 원고에 대한 위 보증보험계약상의 채무를 연대보증하였다.

보험계약자	피보험자	보험가입금액	보험기간	비 고
		증권번호		
F(주)	G(주)	6,270,000원	1995. 7. 15.부터 1998. 7. 14.까지	
		H		

나. 원고는 1997. 7. 31. 이 사건 보증보험계약에 따라 소외 회사를 대신하여 G(주)에 보험금 2,827,802원을 지급하였고, 소외 회사와 D를 상대로 수원지방법원 2011가소 102820호로 구상금청구소송을 제기하여 '소외 회사와 D는 연대하여 원고에게 4,128,511원과 그중 2,827,802원에 대하여 1999. 8. 23.부터 2002. 4. 26.까지 연 19%, 다음 날부터 갚는 날까지 연 25%의 비율로 지급하라'는 취지의 이행권고결정을 받아 그 무렵 위 결정이 확정되었다(이하 위와 같이 원고가 취득한 구상금채권을 '이 사건 구상금채권'이라 한다).

다. D는 피고에게 'D가 피고로부터 1998. 4. 15. 5,500,000원을 이율 월 2%로 정하여 차용'하는 취지의, '1998. 4. 23. 6,100,000원을 이율 월 25로 정하여 차용'하는 취지의, '같은 날 1,200만 원을 별도의 차용금 6,400,000원과 함께 차용'하는 취지의 각 차용증(을 제1호증)을 작성하였다(이하 위 각 차용증상의 D 채무를 '이 사건 차용금채무'라 한다).

라. D는 무자력인 상황에서 이 사건 차용금채무를 담보하기 위하여, 1998. 4. 20. 별지 목록 기재 제1항 부동산에 관하여 춘천지방법원 강릉지원 접수 제14721호로 1998. 4. 18.자 매매예약을 원인으로 한 피고 명의의 소유권이전청구권가등기를, 1999. 12. 2. 별지 목록 기재 제2항 부동산에 관하여 같은 법원 접수 제39893호로 1999. 10. 15.자



매매예약을 원인으로 한 피고 명의의 소유권이전청구권가등기(이하 위 각 소유권이전청구권가등기를 '이 사건 각 가등기'라 한다)를, 2017. 2. 10. 별지 목록 기재 각 부동산(이하 '이 사건 각 부동산'이라 한다)에 관하여 같은 법원 접수 제4288호로 이 사건 각 가등기에 기초하여 피고 명의의 각 소유권이전등기(이하 '이 사건 각 소유권이전등기'라 한다)를 마쳤다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1부터 3호증(각 가지번호 포함)의 각 기재, 증인 D의 증언, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

D와 피고는 이 사건 구상금채무를 지고 있는 상황에서 D의 채권자들로부터 강제집행이 있을 것을 예견하고 이를 회피하고자 피고와 통정하여 허위로 이 사건 각 가등기와 각 소유권이전등기를 마쳤다. 설령, 이 사건 각 가등기가 진실한 채권을 담보한 것이라 하더라도 피담보채권이 변제 또는 시효로 소멸되었으므로 피고는 D에게 이 사건 각 가등기와 그에 기초하여 마친 이 사건 각 소유권이전등기의 각 말소등기절차를 이행할 의무가 있다. 또한, D가 2012. 9. 18. 이 사건 차용금채무에 관한 시효이익을 포기하였으나, 이는 D가 무자력인 상황에서 한 사해행위에 해당하여 취소를 구하고, 원상회복으로 피고는 D에게 이 사건 각 가등기와 각 소유권이전등기의 말소등기절차를 이행할 것을 구한다.

3. 통정허위표시 주장에 기초한 대위청구에 관한 판단

원고 제출의 모든 증거로도 이 사건 각 가등기와 각 소유권이전등기가 통정한 허위의 매매예약에 기초하여 마친 사실을 인정하기에 부족하고 달리 인정할 증거가 없으며, D가 이 사건 차용금채무를 담보하기 위하여 이 사건 각 부동산에 관하여 이 사건 각 가



등기와 각 소유권이전등기를 마친 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러므로 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

4. 변제 또는 시효소멸 주장에 기초한 대위청구에 관한 판단

가. 위 인정 사실에 의하면 D는 원고에 대하여 이 사건 보증보험계약에 따라 이 사건 구상금채무에 대한 연대보증채무를 부담하는 사실, D는 위와 같이 이 사건 구상금채무를 지고 있는 등 무자력인 상황에서 이 사건 차용금채무를 담보하기 위하여 피고에게 이 사건 각 가등기를 마친 사실을 알 수 있고, 위 각 증거에 의하면 이 사건 차용금채무의 최종 변제기는 1999. 1. 30.까지인 사실이 인정되므로, 위 차용금채무는 민사채권의 소멸시효 기간인 10년이 지난 2009. 1. 31. 시효로 모두 소멸되었다(원고는 위 차용금채무가 변제되었다거나 위 차용금채무에 대해 상사시효가 적용되어야 한다는 주장을 하나 이를 인정할 증거가 부족하므로 이유 없다).

그러므로 이 사건 구상금채권을 피보전권리로 하여 채무자 D를 대위하여 구하는 원고의 청구에 따라 피고는 D에게 시효소멸로 담보사유가 소멸되어 더는 효력이 유지될 수 없는 이 사건 각 가등기와 그에 기초하여 마친 이 사건 각 소유권이전등기의 각 말소등기절차를 이행할 의무가 있다.

나. 이에 대해 피고는 D가 계속적으로 이 사건 차용금채무를 갚을 의사나 이 사건 각 가등기에 기초한 본등기를 이행할 의사를 밝히다가 2012. 9. 18.경 같은 취지의 각서를 작성하여 이 사건 채무를 다시 승인하였고, 그로부터 민사채권의 소멸시효인 10년이 지나지 않아 이 사건 소유권이전등기를 마쳤으므로 원고의 청구에 응할 수 없다는 취지로 주장한다.

을 제14호증의 기재에 의하면 D가 피고에게 '이 사건 차용금채무를 2012. 12.까지 상



환하지 못하면 이 사건 각 가등기에 기초한 본등기를 이행할 것을 약정'하는 취지의 2012. 9. 18.자 각서(을 제14호증)(이하 '이 사건 각서'라 한다)를 작성한 사실이 인정되나, 위 각서를 작성하기까지 D가 피고에게 이 사건 차용금채무를 갚을 의사나 이 사건 각 가등기에 기초한 본등기를 이행할 의사를 밝히는 방법으로 위 차용금채무를 승인해왔는지는 피고 제출의 모든 증거로도 인정하기에 부족하고 달리 인정할 증거가 없다. 그러므로 피고의 위 주장은 이유 없다.

5. 손해행위 취소청구에 관한 판단(손해행위 취소에 따른 원상회복청구는 위 3, 4항 청구와 선택적 청구의 관계에 있다고 보는 것이 타당하고, 4항 청구를 인용하는 이상 별도로 판단하지 않는다)

가. 전제 사실

이 사건 각서의 취지가 이 사건 차용금채무를 이행하지 못할 경우 이 사건 각 가등기에 기초한 본등기를 이행할 의사를 밝힌 것임은 앞서 본 바와 같으며, 위 각 증거와 을 제10, 11호증의 각 기재에 의하면 피고는 2016. 10. 26. D를 상대로 수원지방법원 평택지원 2016가단12477호로 이 사건 각 가등기에 기초한 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소송을 제기하여 위 법원이 2017. 1. 14. 이를 인용하는 취지의 화해권고결정을 한 사실, 그 무렵 위 결정이 확정되어 피고가 이 사건 각 부동산에 관하여 이 사건 각 소유권이전등기를 마친 사실이 인정되므로, D는 이 사건 각서의 작성으로 이 사건 차용금채무에 관한 시효소멸의 이익을 포기하였다고 할 것이다.

나. 판단

채무자가 소멸시효 완성 후에 한 소멸시효이익의 포기행위는 소멸하였던 채무가 소멸하지 않았던 것으로 되어 결과적으로 채무자가 부담하지 않아도 되는 채무를 새롭게



부담하게 되는 것이므로 채권자취소권의 대상인 사해행위가 될 수 있다(대법원 2013. 5. 31. 자 2012마712 결정 등 참조).

위 각 증거와 변론 전체의 취지를 종합하면, D가 이 사건 구상금채무를 부담하는 등 무자력인 상황에서 이 사건 각 부동산에 관한 이 사건 각 가등기와 각 소유권이전등기를 마치고, 나아가 같은 무자력 상황에서 피고에게 이 사건 각서를 작성하여 이 사건 차용금채무에 관한 시효소멸의 이익을 포기하는 취지의 의사를 표시한 사실이 인정된다. 그렇다면 위 시효소멸의 이익 포기 행위는 소멸하였던 이 사건 차용금채무가 소멸하지 않았던 것으로 되어 결과적으로 채무자 D가 부담하지 않아도 되는 위 차용금채무를 새롭게 부담하게 되는 것이 되므로, 이는 이 사건 구상금채권을 가진 원고와 같은 채무자 D에 대한 일반 채권자를 해하는 행위로서 사해행위에 해당하고, 채무자인 D의 악의가 인정되는 이상 수익자인 피고의 악의 또한 추정된다. 그러므로 D가 한 이 사건 각서상의 시효소멸 이익 포기행위는 취소됨이 마땅하다.

6. 결론

원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 고승일



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람·출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-07-21

별지

목록

1. 강원도 강릉시 I 임야 9521m²
2. 강원도 강릉시 J 임야 9322m² 끝.



별지

각서

각서인:

상기 각서인 () 는 강원도 ()
() 임야와 () 임야를 담보하고
차용한 돈을 2012년 12월까지 상환하지
못하면 곧바로 명외이전 서류를 해줄것은
각서 합니다.

2012. 9. 18

위 각서인

구하